variante germane din R. S. S. Moldovenească (GG/D_1, GG/D_2) din culegerea lui Alfred Camann (p. 103).

Analiza sistematică întreprinsă fără fărîmițări excesive, păstrîndu-se pe cît posibil integritatea structurală a variantelor, e în măsură să ofere imaginea sinoptică asupra unui tip de basm interesant în primul rînd pentru legătura sa, în unele zone încă palpabilă, cu un fond arhaic de credințe și legende. Pentru descifrarea legităților care guvernează devenirea basmului, identificarea stadiilor intermediare, precum și determinarea caracterului general sau particular accidental al unor trăsături întîlnite în fondul narativ al basmului studiat, reprezintă o contribuție meritorie, o temelie pe care viitori exegeți își vor putea clădi cu folos interpretările. Una dintre problemele pentru care monografia oferă un material deosebit de amplu ar putea s-o constituie studierea specială a versurilor cu o funcție structurală bine precizată în basme.

Cluj-Napoca

Hanni Markel

Das Recht der kleinen Leute. Beiträge zur rechtlichen Volkskunde, **herausggeben von Konrad Köstlin und Kai Detlef Sievers. Berlin, Erich Schmidt 1976, XIV + 218 p.**

Volumul intitulat „Dreptul omului mărunt. Contribuții la etnografia juridică" înmănunchează 17 studii închinate prof. Karl-Sigismund Kramer, la împlinirea a 60 de ani; K.-S. Kramer este autor al unor importante lucrări în domeniul etnografiei istorice și al celei juridice, dintre care amintim *Bauern und Bürger im hochmittelalterlichen Unterfranken. Eine Volkskunde auf Grund archivalischer Quellen (Würzburg 1957)* și *Grundriß einer rechtlichen Volkskunde* (Göttingen 1974). În prima dintre aceste lucrări, autorul afirmă importanța cercetării vieții țăranului și cetățeanului anonim, a cunoașterii felului în care e influențată viața acestora de către factorul politic, pentru ca în cea de a doua să afirme că etnografia juridică „este un domeniu care are de a face cu relațiile dintre drept și viața omului simplu".

Editorii volumului, K. Köstlin și K. D. Sievers, împreună cu colaboratorii lor au găsit așadar o temă extrem de adecvată preocupărilor celui omagiat. Ce înseamnă însă „omul mărunt", „omul simplu"? Această noțiune e foarte largă. Căci, „omul simplu" nu se constituie într-o clasă socială cu contururi precise și nici într-o pătură socială anumită, care să poată fi urmărită de-a lungul istoriei în procesul devenirii ei. Într-adevăr, de la un volum omagial, la care colaboratorii sînt invitați să lumineze, la alegere, diferite aspecte ale unei teme dinainte stabilite, întrunește așadar „contribuții", aproape că am putea spune „variații" pe o temă, dar nu urmărește prezentarea monografică, a tuturor laturilor ei. Pentru un volum ca cel aflat în discuție ar fi cu atît mai greu, cu cît la el colaborează juriști, etnografi, folcloriști, fiecare privind, din unghiul disciplinei sale problema „omului mărunt".

De altfel, poate că în română ar trebui tradusă noțiunea din titlu cu „omul sărac", „exploatat", „nedreptățit". Studiul lui Alfred Höck se intitulează polemic: *Recht auch für Zigeuner? Ein Kapitel Minderheitenforschung nach hessischen Archivalien (77—88)*, și urmărește situația țiganilor, mai ales în secolul al XVII-lea — al XVIII-lea, dar despre care se scria încă la mijlocul sec. al XVI-lea că „nu au patrie", afirmație care îi separă din capul locului de băștinași și duce la izolarea lor, „îndreptățind" nesfîrșita serie de urmăriri și persecuții de-a lungul istoriei.

Alte studii se concentrează asupra orînduirii feudale și capitaliste. Pentru Wolfgang Jakobeit *(Aspekte „Rechtlicher Volkskunde" im Spannungsfeld zwischen Feudalismus und Kapitalismus, dargestellt am Beispiel dörflicher Verhältnisse in Deutschland,* 98—108), lupta seculară dintre bogați și săraci, dintre dreptul de proprietate și lipsa drepturilor, evoluează de la contradicțiile caracteristice orînduirii feudale tîrzii pînă la contradicțiile dintre proletariat și burghezie. Wolfgang Prange *(Flucht aus der Leibeigenschaft, 166—178)* dă o imagine destul de clară, chiar dacă nu pe baza unui număr mare de cazuri, a „fugii de pe moșie" în feudalism; Kai Detlef Sievers *(Prügelstrafe als Zeichen ständischer Ungleichheit,* 195—206), prezintă bătaia cu ciomagul („ciomăgirea"), ca „privilegiu" exclusiv al omului sărac, deoarece principiul egalității în fața legii avea să se manifeste în mediu german abia către sfîrșitul secolului al XIV-lea. Martin Scharfe (*... die Erwartung, daß „nun Alles frei sey" ... Politisch-rechtliche Vorstellungen und Erwartungen von Angehörigen der unteren Volksklassen Württembergs in den Jahren 1848 und 1849,* 179—194) ne dă o documentare a speranțelor de libertate ale oamenilor din clasele de jos din Württemberg în 1848/49: este momentul în care pătrund în masele populare germane ideile de libertate și egalitate, ale participării tuturor păturilor sociale la stabilirea legilor, ale împărțirii egale a bunurilor sociale etc.; în locul acestor idei apare însă dreptul nou, al burgheziei, care se impune, în timp ce „așteptările" oamenilor simpli au fost spulberate; cunoscutul cercetător al vieții minerești Gerhard Heilfurth *(Das Rechtselement der „Freiheit" als soziokulturelles Movens im Bergbau,* 69—76), urmărește ideea de „libertate montană" (minerească), începînd din sec. al XIII-lea și, în fine, Hermann Bausinger *(Sprachschranken vor Gericht,* 12—27), arată situația dezavantajoasă în care se află omul simplu în fața instanței datorită barierelor lingvistice care-i stau în față, bariere care au fost ilustrate, nu o dată, în snoave și glume.

Trei autori au urmărit reflectarea în literatură și obiceiuri populare a elementului juridic. Leopold Kretzenbacher *(Südost—Entsprechungen zur steirischen Rechtslegende vom Meineid durch betrügerische Reservatio Mentalis, AT 1590,* 125—139), se ocupă de paralelele sud-est europene ale legendei „Jurămîntului strîmb" (AT 1590), cu deosebire la sloveni, sîrbi și croați — autorului pare să-i rămînă însă necunoscut domeniul românesc; oricum, legenda cîrtiței face parte din același complex tematic (cf. A. Schullerus, *Verzeichnis der rumänischen Märchen* ... Helsinki, 1928, p. 89, și Ion Taloș, *Riturile construcției la români,* în volumul *Folclor literar II,* Timișoara 1968, p. 235, n. 124); Hans Moser *(Jungfernkranz und Strohkranz,* 140—161) aduce în discuție numeroase documente relative la purtarea „cununii de paie", sancțiune dată de bise-

rică mireselor greșite, dar numai acelora care nu puteau să-și achite cu bani această rușine, deci săracelor.

Cîteva studii au un caracter mai teoretic: ele cercetează raporturile dintre etnografia juridică și istoria dreptului (Karl Siegfried Bader, *Rechtliche Volkskunde in der Sicht des Juristen und Rechtshistorikers*, 1—11), și funcționalitatea dreptului (Helge Gernd, *Vorüberlegungen zur Funktion des Rechts. Ein Betrachtungsmodell*, 34—49, Walter Hartinger, *Rechtspflege und Volksleben. Zur Funktion des Rechts im absolutistischen Bayern*, 50—68).

Două lucrări abordează teme de actualitate (Albert Ilien, Utz Jeggle: *Zum Recht der kleinen Leute auf wissenschaftliches Verstandenwerden, am Beispiel Hausens, einer Gemeinde im Urbanisierungsprozeß*, 89—97 și Günter Wiegelmann, *Herausfordern aus dem Haus in der industriellen Welt*, 207—212), altul ne înfățișează un proces din 1473 (Adalbert Erler, *Das Recht der verstoßenen Tochter auf Aussteuer nach einem Urteil vom Jahre 1473*, 28—33) și, în fine, altul se referă la „caracterul public al sferei particulare de locuit" (Nis R. Nissen, *Die Schenkschiewe: Requisit eines Rechtsaktes?*, 162—165).

Volumul, care scoate la lumină destinul omului lipsit de sprijin, se încheie cu bibliografia operei lui K.-S. Kramer, și poate constitui un imbold pentru cercetări similare.

Cluj-Napoca

Ion Taloș

Elisabeth FRENZEL, Stoffe der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. **4., überarbeitete Auflage, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1976, 785 p.**

Elisabeth FRENZEL, Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte. **Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1976, 807 p.**

Dintre numeroasele dicționare literare (biografice, de idei etc.) apărute în ultima vreme, cele de *teme și motive literare* elaborate de Elisabeth Frenzel sînt deosebit de interesante și pentru folclorist. Nu are rost să intrăm în discuția posibilă asupra noțiunilor *temă* (germ. *Stoff*, fr. *thème*, engl. *theme)* și *motiv*, pentru că, după cum se știe, teoreticienii literari polemizează încă asupra lor și, în afară de aceasta, termenul german *Stoff* pare greu de tradus în limbile romanice, după cum arată și autoarea celor două lucrări. E de remarcat că cercetarea temelor și motivelor literare a început nu numai în literatura comparată, ci și în literatura populară (*Motive* . . . p. V—VI), cum rezultă și dintr-o altă lucrare a aceleiași autoare: *Stoff-, Motiv- und Symbolforschung*. (Stuttgart 1978, p. 3—5). Mai importantă deci decît o discuție teoretică sau istorică ni se pare prezentarea celor două dicționare.

Dicționarul temelor literare cuprinde 298 titluri, iar cel al motivelor 54 (plus 70 articole-trimiteri) — ceea ce nu e desigur, nici pe de-